Настоящий договор разработан на основе типовой формы договора об оказании услуг при реализации образовательных программ на платной основе в соответствии с Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 09.09.2022 № 297 (с изменениями и дополнениями) «О типовых формах договоров в сфере образования»

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
об оказании услуг при реализации образовательных программ на платной основе

г. Минск

Общество с ограниченной ответственностью «ТАЙМКЛИК», в лице директора Важника Никиты Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и любое физическое лицо, принявшее (акцептовавшее) настоящее предложение, именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, и лицо, осуществляющее оплату стоимости обучения (в случае, если Заказчик и Плательщик не совпадают в одном лице), именуемое в дальнейшем Плательщик, с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Настоящий Договор является публичным договором (ст. 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь), в соответствии с которым Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию услуг в сфере образования в отношении каждого Заказчика, кто обратится к Исполнителю за их получением. Договор является договором присоединения, условия которого определены Исполнителем в стандартной форме и могут быть приняты Заказчиком не иначе как путем присоединения к предложенному Договору в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст. 398 Гражданского кодекса Республики Беларусь).

Публикация (размещение) текста настоящего Договора на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: (it-klik.by) является публичным предложением (офертой) Исполнителя заключить настоящий Договор. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора является совокупность следующих действий Заказчика на Сайте Исполнителя:

- регистрация личного профиля с указанием идентификационного номера и номера мобильного телефона;
- совершение оплаты выбранного курса через систему платежей «Экспресс Платежи». Договор считается заключенным в момент подтверждения успешного платежа платежной системой. (п. 3 ст. 408 Гражданского кодекса Республики Беларусь).

Настоящий Договор при условии соблюдения порядка его акцепта считается заключенным в простой письменной форме (п. 2 ст. 404 и п. 3 ст. 408 Гражданского кодекса Республики Беларусь) и не требует физического подписания Сторонами на бумажном носителе. Персональные данные Заказчика (Плательщика) и сведения о несовершеннолетнем лице, в интересах которого заключается Договор, необходимые для исполнения Договора и идентификации личности обучающегося, указываются Заказчиком при заполнении регистрационной формы (заявки) на Сайте Исполнителя и (или) фиксируются в платежном документе при совершении оплаты.

Заказчик подтверждает, что до совершения действий по оплате он ознакомлен с текстом настоящего Договора, содержащим условия о конкретной образовательной программе и теме обучения, выбранной Заказчиком на соответствующей странице (вкладке) Сайта Исполнителя.

1.Предметом настоящего договора является оказание следующих платных услуг в сфере образования: образовательная программа дополнительного образования детей и молодежи по теме: «Minecraft: взгляд в будущее» (краткосрочная) путем предоставления доступа к учебным материалам для самостоятельного изучения.

2. Форма получения образования: дистанционная.

3. Срок обучения составляет: заказчик имеет доступ к учебным материалам в течение 30 дней с даты начала образовательного процесса.

4. Дата начала образовательного процесса при индивидуальном обучении (самостоятельном изучении образовательной программы) - с момента совершения Заказчиком действий по оплате услуг (акцепта оферты) в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

5. Стоимость обучения утверждается приказом руководителя Исполнителя, определяется исходя из затрат на обучение и на момент совершения Заказчиком действий по оплате услуг (акцепта) составляет сумму в белорусских рублях в размере, указанном в Прейскуранте Исполнителя, размещенном на Сайте Исполнителя по адресу: (указать ссылку на страницу с ценами), действующем непосредственно на дату оплаты.

Источник финансирования: средства Плательщика.

6. Порядок изменения стоимости обучения.

Стоимость обучения, предусмотренная настоящим договором, может изменяться в связи с изменением ценообразующих факторов, ростом фактических затрат на оказание услуг.

Изменение стоимости обучения утверждается приказом руководителя Исполнителя, который не позднее дня следующего за днем издания размещается на Сайте Исполнителя и доводится до сведения Заказчика и Плательщика. В случае изменения стоимости обучения Плательщик производит доплату разницы в стоимости не позднее десяти (10) календарных дней со дня издания соответствующего приказа Исполнителем.

7. Порядок расчетов за обучение:

7.1. Оплата за обучение на основании настоящего Договора осуществляется **Плательщиком** на текущий (расчетный) счет Исполнителя **№ BY30MTBK30120001093300128153 в ЗАО «МТБанк», БИК: MTBKBY22** (либо по реквизитам, сформированным в системе «Экспресс Платежи»).

7.2. Оплата осуществляется путем **единовременного внесения полной стоимости обучения** за весь срок обучения в размере, определенном в соответствии с пунктом 5 настоящего Договора. Совершение Плательщиком действий по оплате признается акцептом настоящей оферты и моментом заключения Договора в простой письменной форме.

7.3. Заказчик и (или) Плательщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

7.4. В случае, если сумма, уплаченная Плательщиком, превышает фактически понесенные Исполнителем расходы на исполнение Договора, Исполнитель обязуется вернуть разницу в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня предъявления соответствующего письменного требования.
7.5. При проведении возврата денежных средств расходы на банковские комиссии и комиссии платежных систем, связанные с перечислением средств, несет Заказчик (Плательщик).
8. Права и обязанности сторон:
8.1. Исполнитель имеет право определять самостоятельно формы, методы и способы осуществления образовательного процесса;
8.2. Исполнитель обязуется организовать материально-техническое обеспечение образовательного процесса в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими требованиями;
8.3. Заказчик имеет право на получение образования в соответствии с пунктом 1 настоящего договора;
8.4. Заказчик обязуется:
добросовестно относиться к освоению содержания образовательной программы, программы воспитания;
выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка для учащихся, иных локальных правовых актов Исполнителя;
бережно относиться к имуществу Исполнителя;
осуществлять оплату стоимости обучения в сроки, установленные в пункте 7 настоящего договора;
8.5. Плательщик имеет право получать от Исполнителя сведения о результатах обучения Заказчика;
8.6. Плательщик обязуется осуществлять оплату за обучение в сроки, установленные в пункте 7 настоящего договора.
9. Ответственность сторон:
9.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством;
9.2. при нарушении сроков оплаты, предусмотренных пунктами 6 и 7 настоящего договора, Плательщик (Заказчик) выплачивает пеню в размере 0,1 % от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки. Пеня начисляется со следующего дня после истечения срока оплаты;
9.3. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за причинение вреда имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством.
10. Дополнительные условия настоящего договора:
10.1. Для получения доступа к образовательной программе Заказчик проходит процедуру регистрации на Сайте Исполнителя, создавая персональный профиль. Идентификация Заказчика (Плательщика) осуществляется по сочетанию идентификационного номера и номера мобильного телефона.

10.2. В случае, если Заказчик действует в интересах несовершеннолетнего лица (малолетнего), он обязуется в рамках своего профиля создать дополнительный профиль (подпрофиль) ребенка, указав сведения, необходимые для его идентификации как обучающегося. Заказчик несет полную ответственность за достоверность введенных данных и за сохранение пароля в тайне.
10.3. Техническая возможность доступа к учебным материалам (вход в систему) открывается автоматически после подтверждения факта оплаты системой «Экспресс Платежи». Момент открытия доступа является моментом начала оказания услуг по предоставлению доступа к программе.
10.4. Стороны пришли к соглашению, что оказание платных услуг в сфере образования в рамках настоящего Договора не сопровождается подписанием акта сдачи-приемки оказанных услуг на бумажном носителе.
10.5. Услуга считается оказанной Исполнителем надлежащим образом:
- в части предоставления доступа - с момента открытия технической возможности просмотра учебных материалов на Сайте Исполнителя;
- в части реализации программы - по истечении срока обучения (доступа), указанного в пункте 3 настоящего Договора.
10.6. В случае, если письменные претензии по объему и (или) качеству услуг не были заявлены Заказчиком в течение 2 (двух) календарных дней с момента окончания срока обучения, обязанности Исполнителя по настоящему Договору считаются выполненными в срок, качественно и в полном объеме. Стороны безоговорочно признают, что субъективная оценка Заказчиком содержания или сложности программы не является основанием для признания услуг некачественными.
10.7. В целях реализации принципов доступности и оперативности обмена информацией, Стороны признают юридическую силу документов и сообщений, направленных в электронном виде посредством мессенджеров на номера, указанные в п. 10.8. настоящего Договора. Электронная переписка является основной и достаточной, составление документов на бумажных носителях не требуется.
10.8. Электронный обмен информацией осуществляется Сторонами с использованием мессенджера «Viber» и (или) «Telegram» со следующих номеров:
- Исполнителя: +375 29 633 27 79;
- Заказчика: номер мобильного телефона, указанный при регистрации профиля на Сайте.
10.9. Сообщения, отправленные с использованием указанных номеров, Стороны признают полученными адресатом в день их отправления, независимо от наличия или отсутствия технической отметки о прочтении сообщения.
10.10. Стороны обязаны обеспечивать проверку и прием сообщений по указанным номерам не реже одного раза в течение рабочего дня в период срока действия Договора.
10.11. В сообщениях и ответах должны указываться сведения, позволяющие однозначно идентифицировать содержание информации и отправителя.
10.12. Электронное уведомление о прочтении сообщения (техническая отметка мессенджера о доставке или прочтении сообщения) считается подтверждением получения документа. В случае технического сбоя в работе мессенджера, не позволившего отправить уведомление, Сторона обязана незамедлительно известить об этом другую Сторону посредством телефонной связи.

10.13. В случае изменения номера телефона Заказчик обязан обновить данные в личном профиле на Сайте либо заблаговременно направить Исполнителю уведомление через мессенджер с указанием даты, с которой следует использовать новый номер.
10.14. Заказчик уведомлен, что в соответствии с абзацем 15 статьи 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных», обработка его персональных данных, а также данных ребенка, указанных при регистрации, осуществляется Исполнителем без согласия субъектов персональных данных в целях заключения и исполнения настоящего Договора. Порядок и условия такой обработки определены в Политике ООО «ТАЙМКЛИК» в отношении обработки персональных данных, размещенной на Сайте.
10.15. Исполнитель не несет ответственности за любые последствия, вызванные предоставлением Заказчиком недостоверных сведений при регистрации, а также в случае, если личный профиль Заказчика и (или) профиль ребенка были созданы несовершеннолетним лицом самостоятельно без ведома и согласия его законного представителя. Все действия на Сайте, совершенные под зарегистрированным профилем Заказчика (с использованием его номера телефона и пароля), признаются Сторонами как действия, совершенные лично Заказчиком (законным представителем).
11. Заключительные положения:
11.1. Настоящий Договор составлен в электронном виде, размещен на Сайте Исполнителя и имеет полную юридическую силу оригинала. По письменному требованию Заказчика (Плательщика) Исполнитель предоставляет ему бумажную копию Договора, заверенную подписью уполномоченного лица и печатью Исполнителя.
11.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента совершения Заказчиком акцепта (оплаты услуг в порядке, предусмотренном настоящим Договором) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
11.3. Настоящий договор изменяется и расторгается в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
11.4. Изменения и (или) дополнения в настоящий Договор вносятся Исполнителем в одностороннем порядке путем размещения (публикации) измененного текста (новой редакции) Договора на Сайте Исполнителя. Заказчик обязуется самостоятельно отслеживать такие изменения; продолжение пользования услугами после вступления изменений в силу признается Сторонами как согласие с новой редакцией.
11.5. Все споры и разногласия по настоящему договору стороны решают путем переговоров с соблюдением обязательного претензионного порядка. Срок рассмотрения письменной претензии составляет 10 (десять) календарных дней с момента ее получения. При недостижении согласия спор подлежит разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь по месту нахождения Исполнителя.
12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Исполнитель:

Общество с ограниченной ответственностью «ТАЙМКЛИК», УНП 193397920

Местонахождение: Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Аэродромная, д. 125, каб. 29

Банковские реквизиты: Р/с BY30MTBK30120001093300128153 В BYN В ЗАО “МТБанк”
БИК: MTBKBY22

Директор Важник Никита Сергеевич

Заказчик (Плательщик):

Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) _____

Место жительства _____

Идентификационный номер, а при его отсутствии данные документа, удостоверяющего личность (серия (при ее наличии), номер, дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего документ) _____

С заключением настоящего договора несовершеннолетним(ей) _____

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

согласен(на)

_____

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

_____

законного представителя, место жительства, данные документа, удостоверяющего личность

_____

(вид документа, серия (при наличии), номер, дата выдачи, наименование или код

_____

государственного органа, его выдавшего, идентификационный номер (при наличии)

_____

(подпись)

Примечание: В соответствии со ст. 404 и 408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь, при заключении настоящего Договора в электронной форме, письменное согласие законного представителя на совершение сделки несовершеннолетним лицом в возрасте от 14 до 18 лет фиксируется Исполнителем в электронном реестре в момент прохождения процедуры регистрации и подтверждается путем проставления соответствующей отметки («галочки») в регистрационной форме. В случае, если Заказчиком по Договору выступает сам законный представитель (родитель), данный блок не заполняется.

Подписи:

Сведения о Заказчике и Плательщике (ФИО, адрес, идентификационный номер) фиксируются Исполнителем в электронном реестре в момент совершения Заказчиком акцепта (оплаты). В соответствии с п. 3 ст. 408 ГК РБ и разделом 11

настоящего Договора, совершение оплаты заменяет собственноручную подпись Заказчика (Плательщика).